

Envigado, Agosto 04 de 2025

**PARA:** ADMINISTRADORA: Adriana Guevara  
REVISORIA FISCAL: Juan Diego Gómez  
CONTADORA: María Bernarda Henao

Con copia: CONSEJO DE ADMINISTRACION: Margarita Cárdenas- Carmen  
Vargas-Camilo Giraldo - Claudia Ibarra

**DE:** SANTIAGO SANCHEZ: Consejero

**ASUNTO: CONDONACION DE CUOTAS DE ADMON E INTERESES DE MORA,  
CUOTAS EXTRAS Y RETIRO SALDOS CONSTRUCTORA E INTERESES. COSTOS Y  
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES Y CAUSACION DE FACTURAS EN FECHAS  
POSTERIORES A LA EMISION (Contabilidad de Caja)**

## **1. CARTERA DADA DE BAJA.**

*“La contabilidad tiene como objetivo principal el reconocimiento y la medición de las transacciones económicas, así como de otros eventos y sucesos relevantes. También sirve como base legal para la presentación y divulgación en los estados financieros de la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en los recursos y los flujos de efectivo de la entidad económica (en este caso, la copropiedad) en una fecha determinada” Documento Orientación Técnica N.015 CTCP actualizado en junio 2024*

*“La obligación de llevar contabilidad y elaborar informes financieros surge una vez definida la persona jurídica, con el fin de informar a los propietarios y otros usuarios sobre su situación financiera, su rendimiento o desempeño financiero y su capacidad para obtener o generar flujos de efectivo, según lo establecido en el Artículo 45 de la Ley 190 de 1995 y el Artículo 364 del Estatuto Tributario. Esta Contabilidad debe ajustarse al Título IV del Código de Comercio.”*

**“Adicionalmente, el Artículo 2° de la Ley 1314 de 2009 exige la aplicación de los marcos técnicos normativos a todos los obligados a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, desde su promulgación y aseguramiento”**

*“La contabilidad debe llevarse conforme a lo reglamentado en los diferentes decretos emitidos, los cuales están compilados o modifican el Decreto Único Reglamentario – DUR 2420 de 2015.”*

Revisando los estados financieros con corte a junio 30 de 2025, se evidencia registro contable en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025 de cartera dada de baja por: condonación de cuotas de admón. e intereses de mora, retiro de saldos de constructora e intereses de constructora(trasladados por solidaridad al nuevo propietario por las deudas del inmueble, de acuerdo al artículo 29 de la ley 675 de 2001), **registros que no aplican** los principios para el reconocimiento de pérdidas por deterioro de cartera, contenidos en los Marcos Técnicos Normativos aplicables.

Igualmente la administradora, contadora, revisor fiscal y consejo de administración dieron de baja a una cartera sin la autorización de la asamblea general de copropietarios, desconociendo con esto, el anexo 3 DUR 2420 de 2015, el concepto

656 de junio de 2019 del **Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)**, (organismo de normalización técnica y su función es la de dar orientación sobre la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información), **que expresa lo siguiente** “ Respecto del cobro de los intereses de mora, la Ley 675 de 2001 en su artículo 30, establece la imposición de intereses moratorios sobre los valores adeudados por parte del propietario moroso; en este caso, los intereses moratorios podrán ser fijados por la Asamblea General de Propietarios a través de sus estatutos o del reglamento, el cual nunca podrá ser superior al equivalente a una y media (1.5) vez el interés bancario corriente. En caso que los estatutos no establezcan nada sobre el particular, se cobrará una y media veces el interés bancario corriente vigente. Por otra parte, los intereses que se generen por la mora, pertenecen a la copropiedad y una vez cobrados o en proceso de cobro, pasarán a conformar parte de los ingresos de la copropiedad. De acuerdo con lo anterior, si la asamblea de copropietarios es quien determina el interés que se debe cobrar a los propietarios morosos (sin exceder el máximo permitido por la Ley): será éste organismo, máximo órgano de dirección de la copropiedad. (Ver Art. 36 de la Ley 675 de 2001), quien también tendría la facultad para establecer un interés menor, y para aprobar la viabilidad de una condonación total o parcial de los intereses y de las cuotas vencidas de la copropiedad; decisión que deberá ser ejecutada por el administrador conforme a las instrucciones que sean dadas por la asamblea de copropietarios. En conclusión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 675 de 2001, las decisiones para condonar cuotas ordinarias o intereses de mora corresponderían a la asamblea de copropietarios, y será la administración de la copropiedad, quien deberá ejecutar las órdenes establecidas por ella: Por consiguiente, se incumplirían los lineamientos de la Ley 675 de 2001, si el administrador de la copropiedad, o los abogados que representan a la copropiedad, tomarán estas decisiones, sin que previamente ellas hayan sido aprobadas y autorizadas por el máximo órgano de administración de la entidad”

Es de anotar que en la urbanización Manzanares de la cuenca, la Administradora a pesar que le he comunicado verbal y en forma escrita en varias ocasiones que los intereses de mora que le cobra a los copropietarios, no los calcula según el artículo 30 de la ley 675.(información que ha sido copiada al revisor fiscal)

La asamblea general de copropietarios realizada el 19 de marzo de 2025, autorizó UNICAMENTE AL CONSEJO DE ADMINSTRACION PARA NEGOCIAR LOS INTERESES, NO EL CAPITAL en estos términos: “otorgar potestad al consejo de administración para negociar la condonación de intereses de mora, dependiendo del pago de la deuda de la constructora, con un plazo máximo de 6 meses y escala de descuentos diferenciadas según el tiempo y la modalidad de pago”

Evidencia fotográfica de lo aprobado en asamblea 19 marzo 2025, en cuanto a la condonación de INTERESES

- Continuando con una diligencia que comenzó con la presentación de un primer informe:
- **Aylen Restrepo (Apto. 1507):** Propone que, en caso de que los copropietarios deban asumir la deuda por falta de respuesta de la constructora, se condonen los intereses, dado que la mora no fue responsabilidad de ellos.
  - **Juan Diego Gómez (Revisor Fiscal):** Aclara que la única instancia que puede aprobar condonaciones es la asamblea. Sin embargo, sugiere que esta podría otorgar al Consejo de Administración la potestad de negociar reducciones en los intereses, dependiendo del acuerdo de pago. Cualquier condonación debería quedar registrada en acta y ser aprobada previamente por la asamblea.
  - **Oscar Sánchez (Apto. 723):** Manifestó la importancia de definir un plazo específico para la potestad otorgada al Consejo de Administración. Propuso un periodo de seis (6) meses, ya que no sería viable extender esta decisión por varios años sin un límite establecido.
  - **Juan Diego Gómez (Revisor Fiscal):** Propuso que el Consejo de Administración establezca escalas de descuento diferenciadas, según el tiempo y modalidad de pago, ya que no es lo mismo quien pague de inmediato que quien se tome el tiempo completo para hacerlo.

Juan Diego Gómez, Revisor Fiscal de la copropiedad, somete a aprobación la propuesta de los copropietarios. Llama la atención de todos los presentes, al no haberse aprobado con una mayoría simple, se debe, con la mitad más uno de los asistentes a la Asamblea.

| Asunto                                                                  | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                               | Condición de mayoría |           | Decisión |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A favor              | En contra |          |
| Política del Consejo para el manejo de intereses según pago del capital | ¿Aprobada la resolución propuesta por el Consejo de Administración para el manejo de intereses de la constructora, dependiendo del pago de la deuda de la constructora, con un plazo máximo de seis (6) meses y cuotas de descuento diferenciadas según el tiempo y modalidad de pago? | Unanimitad           | Ninguno   | APROBADO |

Se aprobó por unanimidad otorgar a la Constructora de Administración durante un periodo de 6 meses para negociar el porcentaje de descuento de intereses, dependiendo del pago de la deuda de la constructora.

En reunión del consejo de administración del abril 09 de 2025, se definieron las condiciones en porcentajes para los intereses del saldo de la cartera de la constructora cargada a los propietarios en calidad de solidarios, en los siguientes términos:

Evidencia fotográfica de lo aprobado en consejo de administración en el tema del porcentaje de los descuentos de INTERESES de la constructora cargado a los propietarios de acuerdo al artículo 25 solidaridad en el pago de las expensas (RPH)

La cartera se sube cada mes por saldo que se cobran también por multas que cada mes son de 3 millones más o menos.

Es importante definir las condiciones en % en los intereses de los cobros de esos valores de administración que la constructora no pago.

#### DESCUENTOS DE PAGO DE INTERESES DE CONSTRUCTORA

Por unanimidad de los miembros del consejo, se define:

1. 50% pago total de capital antes de junio 30
2. 30% pago de la deuda antes del 31 de julio
3. 20% pago de la deuda antes de 30 de agosto
4. 10% pago de la deuda antes del 30 de septiembre
5. 5% pago de la deuda antes del 31 de octubre

Se solicita a la administración publicar estos descuentos en los intereses para poder recuperar la cartera lo más pronto posible.

En asamblea extraordinaria convocada por la administración el 08 de junio de 2025, no se sometió a votación el tema del descuento de los INTERES (constructora, cargadas como solidaridad a los propietarios), ni la condonación del capital del saldo constructora, por lo tanto sigue vigente lo aprobado en asamblea ordinaria de copropietarios celebrada el 19 de marzo.

Los porcentajes que se definieron por consejo de administración, se realizaron por mandato de asamblea general, con la intención de que se incentivara el pago de los saldos de capital e intereses cargados a los propietarios de acuerdo al artículo 25 como solidaridad en el pago de las expensas (RPH).

Es de anotar que como se evidencia en los registros contables, lo que se realizó por parte de la administradora, consejo de administración, contadora y revisor fiscal, fue dar de baja a la cartera: saldos de capital más intereses (constructora) y cuotas de administración, cuotas extras, e intereses de mora a las expensas mensuales

Incumpliendo con esto los lineamientos de la ley 675 de 2001 y lo ordenado por la asamblea general de copropietarios. **La contadora**, no tuvo en cuenta el Anexo 3 DUR 2420 de 2015, orientación 656 de junio 2019, impartida por el **Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP)** registrando en la contabilidad un ajuste contable para dar de baja a una cartera (capital e intereses) procedimiento que no fue autorizada por asamblea. No cumple con los marcos técnicos normativos y las funciones básicas de los contadores públicos preparadores de la información contable y financiera, de acuerdo al capítulo XVII del Documento Orientación Técnica N.015 CTCP actualizado en junio 2024 y la ley 43 de 1990. **El revisor fiscal no cumple con sus funciones, de acuerdo al capítulo XVIII** del Documento Orientación Técnica N.015 CTCP actualizado en junio 2024, el Artículo 57 de la Ley 675 de 2001 y artículo 207 del Código de Comercio y en la Ley 43 de 1990 y artículo 92 numeral 05 del reglamento de propiedad horizontal *“velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la persona jurídica y las actas de reuniones de la asamblea general y del consejo de administración y porque se conserve debidamente la correspondencia del conjunto residencial y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines”*

La **administradora no cumple** con la ley 675 de 2001 y en su artículo 50 establece que *“Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal”*

La contadora de la urbanización, **no cumple** con lo estipulado en anexo 3 DUR 2420 de 2015, y en documento de orientación técnica DOT N.15 PROPIEDADES HORIZONTALES DE USO RESIDENCIAL O MIXTO GRUPOS 2 Y 3, actualizado por consejo técnico de la contaduría pública el CTCP en junio de 2024 en la **Baja en cuenta de las cuentas por cobrar** *“La copropiedad seguirá los principios de baja en cuenta aplicables según el marco técnico normativo en el que se haya clasificado. En general, las cuentas por cobrar se darán de baja cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o este haya sido transferido, y la transferencia cumpla con los requisitos para la baja en cuenta. Para la mayoría de los casos, la baja en cuenta se realizará cuando la cuenta por cobrar sea cancelada o cuando la obligación se extinga por alguno de los modos contemplados en el Código Civil (Artículo 1625 y siguientes) y demás legislación aplicable”*

Igualmente revisada la información contable entre enero y junio de 2025, **en cuanto a deterioro de cartera**, la contadora **no aplica** la orientación 0326 de agosto de 2024(DETERIORO DE CARTERA PH.) del consejo técnico de la contaduría pública CTCP, ya que se observan registros contables en las cuentas (139905 provisión de cartera y 531515 costos y gastos de ejercicios anteriores) que no cumplen con la adecuada aplicación de los marcos técnicos normativos de las normas de contabilidad, información *“ En cuanto al deterioro de las cuentas por cobrar, el DOT 15(documento orientación técnica) enuncia lo siguiente:*

*“En este marco, los valores adeudados por los propietarios morosos se reconocen inicialmente como cuentas por cobrar (cuando estas son exigibles), y al cierre de cada período se evalúa su recuperabilidad y se reconocen las pérdidas por deterioro correspondientes, cuando el valor en libros es superior a su valor recuperable.*

*Referencias para la propiedad horizontal según el Anexo 3 del DUR 2420 de 2015:*

- Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar (incluido sus intereses), debe establecerse una cuenta por cobrar correctora (saldo crédito) donde se muestre el deterioro de valor que disminuye dichas cuentas por cobrar (párrafo 7.5);*
- Al final del periodo, la entidad deberá evaluar la existencia objetiva de deterioro o recuperación de la cuenta por cobrar, en ese caso se registrará una pérdida por deterioro (párrafo 2.34);*

- La pérdida por deterioro de valor se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo (cuenta por cobrar más intereses) y la mejor estimación del valor aproximado que se recibiría si el activo se llega a vender o realizar en la fecha del periodo sobre el que se informa (párrafo 2.35);
- Si en periodos posteriores la cuantía reconocida como pérdida por deterioro acumulada en cuentas por cobrar se reduce (por pago del deudor o por variación en la medición) entonces deberá reconocerse la reversión por recuperación de deterioro. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido, si no hubiera sufrido ese deterioro, la microempresa reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado (párrafo 2.36).

Por lo tanto, la copropiedad debe evaluar el deterioro de valor de las cuentas por cobrar considerando no solo los intereses, sino la cuenta por cobrar total a cada copropietario de manera individual (incluyendo todos los conceptos, como administración, cuotas extraordinarias, intereses, multas, entre otros). Si encuentra que los valores podrían no ser recuperados, entonces procedería a reconocer una pérdida por deterioro.”

La contadora registra (de enero a junio 2025) el deterioro de la cartera en la cuenta 531515 costos y gastos ejercicios anteriores, desconociendo las orientaciones del CTCP, en cuanto a este tema.

#### **REGISTROS CONTABLES EN MANZANARES DE LA CUENCA/ NO APLICAN LOS MARCOS TECNICOS NORMATIVOS Anexo 3 del DUR 2420 de 2015**

| <b>CUENTA</b>                                                         | <b>DEBITO</b>     | <b>CREDITO</b>    | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA 139905<br>PROVISION<br>CARTERA (DEB)                           | 6,857,950         | 0                 | LA CUENTA CORRECTORA SE DEBITA, CUANDO EN PERIODOS POSTERIORES LA CUENTA POR COBRAR SE REDUCE POR PAGO DEL DEUDOR O POR VARIACION EN LA MEDICION. ENTONCES SE DEBERA RECONOCER LA REVERSION POR RECUPERACION DE DETERIORO. EN ESTE CASO NO CUMPLE CON EL DEBITO DE LA CUENTA 139905, PUES NO SE DAN LAS CONDICIONES PARTICULARES PARA HACER ESTE REGISTRO EN ESA CUENTA. |
| CUENTA 531515<br>COSTOS Y GASTOS<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES (DEB)    | 65,472,200        | 0                 | ESTA CUENTA ES PARA GASTOS NO REGISTRADOS, FACTURAS PENDIENTES DE UN PERIODO O AÑO PASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CUENTA 130505<br>CUOTAS ADMON<br>(CRE)                                | 0                 | 8,033,190         | PARA EL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, NO SE ACREDITA LA MISMA CUENTA, SI NO QUE SE ESTABLECE UNA CUENTA POR COBRAR CORRECTORA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUENTA 130506<br>CUOTAS EXTRAS<br>(CRED)                              | 0                 | 44,958            | PARA EL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, NO SE ACREDITA LA MISMA CUENTA, SI NO QUE SE ESTABLECE UNA CUENTA POR COBRAR CORRECTORA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUENTA 130508<br>INTERES (CRE)                                        | 0                 | 122,600           | PARA EL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, NO SE ACREDITA LA MISMA CUENTA, SI NO QUE SE ESTABLECE UNA CUENTA POR COBRAR CORRECTORA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUENTA 130510<br>SALDO<br>CONSTRUCTORA<br>(CAPITAL E<br>INTERES)(CRE) | 0                 | 70,004,850        | PARA EL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, NO SE ACREDITA LA MISMA CUENTA, SI NO QUE SE ESTABLECE UNA CUENTA POR COBRAR CORRECTORA CREDITO                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUENTA 421005<br>INTERES(DEB)                                         | 5,875,448         | 0                 | PARA EL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, NO SE DEBITA LA CUENTA DE INGRESOS. SE DEBE RECONOCER EN EL GASTO POR DETERIORO                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PARTIDA DOBLE</b>                                                  | <b>78,205,598</b> | <b>78,205,598</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |